

1519462-29.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2219245/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 19594687 - 24º D.P. PONTE RASA, 3706/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2219245

- 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1519462-29.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519462-29.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2219245/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 19594687 - 24º D.P. PONTE RASA, 3706/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2219245

- 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALLISON DOS SANTOS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Vistos.

ALLISSON DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 15 horas, na Rua João José de Queiroz, 205, Ponte Rasa, São Paulo, e 50 minutos, o réu, trazia consigo e guardava, com o intuito de entrega para consumo de terceiros, 47,7 gramas de cocaína em 93 porções, 3,1 gramas de crack acondicionados em 38 microtubos, e 167,4 gramas de maconha divididos em

133 porções, todos em desacordo com autorização legal ou regulamentar. Substâncias consideradas entorpecente, conforme laudo de constatação de fls. 14/15.

A denúncia foi recebida a fls. 117/127.

O réu foi devidamente citado, apresentando Resposta à Acusação (fls. 150/151), sendo mantido o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, e, ao final, interrogado o réu.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público reiterou sua pretensão condenatória, sustentando a comprovação dos fatos descritos na denúncia. A defesa pugnou pela absolvição, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão veiculada nesta ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 09/10), Boletim de Ocorrência (fls. 15/17), Auto de Apreensão (fls. 13), além do laudo pericial (fls. 155/161).

Da mesma maneira, não há dúvidas quanto à autoria.

Jarde da Silva dos Santos, policial militar, disse em seu depoimento que estava em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizou o réu, que, ao se deparar com a viatura da polícia, colocou uma sacola em uma árvore e tentou se evadir do local. Contou que efetuou a abordagem, e localizaram posteriormente as drogas, não se recorda quais, mas acredita que tinha maconha e drogas na sacola, além de uma quantia de R\$110,00. Perguntou para o réu, que teria dito que estava traficando no local. A sacola estava em local de fácil localização, em uma árvore pequena, era visível.

Anderson Bassi, policial militar, alegou que no dia dos fatos, o local da prisão é um ponto conhecido de tráfico, e estava em patrulhamento com outra viatura, quando visualizou o réu colocando uma sacola em cima de uma árvore, nos galhos da árvore e saiu do local. Disse que efetuou a abordagem do réu e com ele, nada de ilícito foi encontrado, contudo, retornaram ao local onde o réu teria deixado a sacola e nela estavam as drogas. Visualizou o réu colocando a sacola pois trata-se de um campo de futebol, com o muro baixo. Localizaram drogas e certa quantidade de dinheiro, mas não se recorda das quantidades e quais as drogas, se recorda que era mais de um tipo de droga, e por volta de R\$110,00. No local estava o réu e alguns moradores do local. O réu teria confessado os fatos informalmente, falando que estava vendendo as drogas no local.

O réu, Alisson dos Santos Silva, negou os fatos narrados na denúncia. Disse que já morou no local da prisão, e fazia pouco tempo que tinha mudado de casa, mas ainda sim frequentava o local, todos os conhecem, e joga bola no campo. No dia dos fatos disse que foi cortar o cabelo no local, perto da viela em frente ao campo, estava lá há um tempo aguardando cortar o cabelo, deixou o celular e a chave do carro no local, e ao sair foi abordado pela polícia. O local é ponto de tráfico, chegou a ouvir o olheiro, viu a polícia chegando, mas não estava traficando.

Assim, há nos autos provas firmes, além das oitivas das testemunhas, da conduta criminosa.

Fato é que a prova dos autos bem convence a prática da traficância. É evidente já pela própria quantidade de entorpecente, cuja qualidade se vê comprovada pelo laudo acostado aos autos, sua destinação ao tráfico, incrementada a convicção pela quantidade do material apreendido, não havendo nos autos, desta forma, comprovação quanto à destinação para fim diverso.

Ademais, a apreensão ocorreu lícitamente, visto que, depois de colhidos indícios que justificavam fundada suspeita das atitudes do réu, houve a investida policial, autorizada pelas circunstâncias em tela.

Ainda, cabe destacar que os depoimentos das testemunhas policiais colhidos que são firmes e uníssonos quanto a materialidade e autoria delitiva, os quais merecem credibilidade e relevância, ainda mais quando ratificados pelas demais provas do processo.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aduz que: "Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013). Observa-se que não restou demonstrado que as testemunhas policiais tivessem motivos para engendrar falsa incriminação do réu.

O laudo pericial apresentado indicar ser a droga apreendida de uso proscrito, estando presente a materialidade dos fatos. Assim, a condenação do acusado é, em vista do conjunto probatório robusto e convincente, absolutamente de rigor. A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico, que se configurou.

Passo a dosagem das penas que lhe serão impostas.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, passo à fixação da pena, consoante sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)

Orientado pelas diretrizes fixadas no art. 59 do Código Penal, observa-se que a reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado não justifica aumento na pena base. O réu é portador de maus antecedentes, mas em caso de mais de 10 anos atrás. A conduta social e a personalidade do agente não podem ser avaliadas por falta de elementos seguros nos autos. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade.

Ao delito descrito pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa. Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantém-se a pena-base nesta fase.

Causas gerais ou especiais de aumento não se apresentaram na terceira fase.

Em que pese o acusado ser portador de maus antecedentes, como já indicado anteriormente, o fato conta com mais de 10 anos da data de seu trânsito em julgado, sem novos processos desde então.

Ademais, não restou demonstrado ao longo da instrução criminal, que o réu tenha envolvimento ou íntegra organização criminosa.

Logo, se amolda na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Assim sendo, as penas serão diminuídas em 2/3, pois não existem motivos a justificar menor redução ($5 \text{ anos } \frac{2}{3} = 1 \text{ ano e } 8 \text{ meses } \frac{500}{3} \text{ dias } \frac{2}{3} = 166 \text{ dias}$).

A pena de multa será arbitrada no valor unitário mínimo legal, à míngua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do réu.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, em virtude da quantidade da pena e da existência de maus antecedentes é o semiaberto.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão de que não estão presentes os pressupostos necessários previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR ALDO FABRÍCIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica.

O réu não faz jus a qualquer tipo de substituição. Não há nos autos informação segura, que viabilize a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, sendo necessário ser mantido segregado para assegurar a aplicação das penas, diante da condenação imposta.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos.
Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

São Paulo, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA